**AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

**KONSUMEN AGRI MULYA JAYA ABADI**

**Nomor: 27 .-**

-Pada hari ini Jumat tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh lima (12-12-2025) Pukul delapan nol nol (08.00), Waktu Indonesia Bagian Barat.----------

-Berhadapan dengan saya, **PEBRIANA AGUNG K P, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris pembuat akta koperasi di Kabupaten Bengkulu Utara bedasarkan surat keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 05/KEP-NPAK/DEP.1/II/2021 tertanggal 24-02-2021 (dua puluh empat februari dua ribu dua puluh satu), dengan dihadiri oleh para saksi yang nama – namanya akan disebut pada akhir Akta ini dan yangtelah dikenal oleh Saya, Notaris.- -------

1. **Tuan SUPRIYONO,** lahir di Wonogiri Jawa Tengah pada -----
-- tanggal empat belas April seribu sembilan tujuh puluh --
-- delapan(14-04-1978) Warga Negara Indonesia, Karyawan --
-- Swasta, bertempat tinggal – di Jalan Raden Fatah Rukun
-- Tetangga 024, Rukun Warga 001, Kelurahan sumur Dewa ---
-- Kecamatan Selebar,Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu -----

-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------- -

-- **1771011404780003.**----------

2. **Tuan LILIK JARWANTO** lahir di Wonogiri pada tanggal dua

-- puluh tujuh juni seribu sembilan ratus delapan puluh ---

-- (27-06-1980), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----

-- bertempat tinggal di jalan Anggrek Rukun Tetangga 002,

-- Rukun Warga 00, Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau,

-- Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Pemegang --

-- Kartu Tanda Penduduk Nomor:**1703142706800001.**--------

3. **Nyonya WAHYU NOVIYANI** , lahir di Kota Bani pada ----- -

-- tanggal sembilan November seribu sembilan ratus sembilan

-- puluh sembilan(09-11-1999) Warga Negara Indonesia, ----

-- Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Rukun -----

-- Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Air Petai , ------

-- Kecamatan Putri Hijau ,Kabupaten Bengkulu Utara ------

-- Provinsi Bengkulu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

-- **1703144911990001.**- ----------

4. **Tuan ARIF BAYU UTAMA** , lahir di Air Petai pada ----- -

-- tanggal empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh

-- sembilan(04-07-1999) Warga Negara Indonesia, ----------

-- Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Jalan Dusun Suko

-- Harjo Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Air --

-- Petai , Kecamatan Putri Hijau ,Kabupaten Bengkulu ----

-- Utara Provinsi Bengkulu Pemegang Kartu Tanda Penduduk

-- Nomor: **1703140407990003.**- ----------

5. **Tuan JOKO PRAYITNO** , lahir di Air petai pada ----- ----

-- tanggal lima belas maret seribu sembilan ratus sembilan

-- puluh tujuh(15-03-1997) Warga Negara Indonesia, -------

-- Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Rukun -----

-- Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa Air Petai , ------

-- Kecamatan Putri Hijau ,Kabupaten Bengkulu Utara ------

-- Provinsi Bengkulu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

-- **1703141503970003.**- ----------

-Para penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------

Para penghadap menerangkan bahwa telah mendirikan Koperasi "KOPERASI KONSUMEN AGRI MULYA JAYA ABADI'' pada tanggal Tiga Belas Juli dua ribu dua puluh lima (13-07-2025) dan dengan persetujuan anggota kelompok sejumlah 30 (tiga puluh) anggota sepakat membuat Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut : -------

---------- **BAB I**----------

**----------PENDIRIAN**----------

**----------Bagian Kesatu**----------

**----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

----------Pasal 1----------

Koperasi ini bernama KOPERASI KONSUMEN AGRI MULYA JAYA ABADI ----------

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini di sebut Koperasi.----

Koperasi ini berkedudukan di:----------

-- Jalan : -.----------

-- Rt/Rw : 002/006.----------

-- Desa / Kelurahan : Air Petai.----------

-- Kecamatan : Putri Hijau----------

-- Kode Pos : 38655----------

-- Kabupaten : Bengkulu Utara.----------

-- Propinsi : Bengkulu.----------

-- Nomor Telepon : 085367463001----------

Daerah kerja Kopearasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantot kas baik di dalam negeri maupun di luar negeri lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.----------

**----------Bagian Kedua----------**

**----------LANDASAN AZAS DAN PRINSIP KOPEARSI----------**

----------Pasal 2----------

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.----------

---------- Pasal 3----------

Koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong Royong----------

----------Pasal 4----------

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip------
-- prinsip koperasi yaitu:--------------------------------
-- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka-----------
-- b. pengelollaan dilakukan secara demokratis------------
-- c. pembagian sisi hasil usaha dilakukan secara adil-----
-- d. sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing --
-- -- anggota-----------------------------------------
-- e. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ---
-- f. kemandirian-----------------------------------------
2. Dalam mengembangkan Koperasi, koperasi melaksankan pula
-- prinsip kopeasi sebagai berikut :----------------------
-- a. melakukan pendidikan koerasi bagi anggota-----------
-- b. kerjasama antar koperasi---------------------------
3. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksankan ---------
-- kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan ---------
-- pendayagunaan semberdaya ekonomi para anggotanya atas --
-- dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ---
-- ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaedah-kaedah ekonomi

**----------Bagian Ketiga----------**

**----------VISI, MISI DAN TUJUAN----------**

----------pasal 5----------

Visi Koperasi Konsumen Agri Mulya Jaya Abadi : ----------
a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada
-- khususnya dan masyarakat daerah kerja umumnya; ---------

b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun ----
-- tatanan perekonomian nasional.----------

----------Pasal 6----------

Misi Koperasi Konsumen Agri Mulya Jaya Abadi ----------

1. Kegiatan Usaha Utama :----------

-- JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA (01619)----------

2. Kegiatan Usaha Pendukung :----------

-- a.  PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK ------
-- -- (46202)----------

-- b. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT (01262)—----------

-- c. PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM (03221)----------

-- d. PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR (03226)----------

-- e. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA -- -- ------
-- -- (03229)----------

-- f. JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA (01629)----------

--  g. INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA ----
-- -- (10794).----------

3. Kegiatan Usaha Tambahan :----------

-- Usaha Simpan Pinjam (Kbli 64142) bagi anggota dan calon
-- anggota----------

----------Pasal 7----------

1. Koperasi bertujuan menigkatkan kesejahteraan anggota ---
-- pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus --
-- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan -----

-- perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan;--

2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi --

-- menyusun rencana strategis;----------

----------**Bagian Keempat**----------

----------**JANGKA WAKTU PENDIRIAN KOPERASI**----------

----------Pasal 8----------

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas;-

----------**Bagian Kelima**----------

----------**JENIS KOPERASI**----------

----------Pasal 9----------

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Konsumen**--------

----------**BAB II**----------

----------**KEANGGOTAAN**----------

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**UMUM**----------

----------Pasal 10----------

1. Anggota Kopeasi merupakan pemilik sekaligus pengguna ---

-- jasa koperasi.----------

2. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.----

3. Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas

-- termasuk para pendiri.----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**SYARAT KEANGGOTAAN**----------

----------Pasal 11----------

--Persyaratan untuk diterima sebagai anggota sebagai ------

-- berikut:----------

1. Warga Negara Indonesia;----------

2. Mempunyai kemempuan penuh untuk melakukan tindakan hokum

-- (dewasa dan tidak  dalam perwalian dan sebagainya);-----

3. Bertempat tinggal di Provisi Bengkulu dan ----------

-- sekitarnya;----------

4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi ---

-- simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya --------

-- berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;----------

5. Telah meyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang --

-- berlaku; ----------

----------Pasal 12----------

1. Keanggotan Koperasi diperoleh jika seluruh persaratan --

-- telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang -

-- bersangkutan didaftar dan telah menendatangani Buku ----

-- Daftar Anggota Koperasi;----------

2. Koperasi secara terbuka data menerima anggota lain -----

-- sebagai anggota luar biasa;----------

3. Tatacara penerimaan anggota sebagainama dimaksud ayat --

-- (2) diatas diatur dalam Anggran Rumah Tangga.----------

----------**Bagian Ketiga**----------

----------**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**----------

----------Pasal 13----------

1. Keanggotaan berakhir apabila:----------

-- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;

-- b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh ------

-- -- pemerintah;----------

-- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau----------

-- d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi ---

-- -- lagi persyaratan keanggotaan atau melanggar ketentuan

-- -- Anggran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan --------

-- -- ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.----------

2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus ----------

-- sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang -

-- bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat -

-- Anggota.----------

3. Rapat anggota sebagaiman dimaksud ayat (2) dapat -------

-- menerima atau menolak keputusan pengurus tentang -------

-- pemberhentian anggota;----------

4. Simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagain Sisa Hasil -

-- Usaha anggota yang diberhentikan oleh pengurus, --------

-- dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah ----

-- Tangga atau peraturan khusus lainnya;----------

5. Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama ----

-- anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku

-- daftar anggota.----------

6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan -- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggran Rumah -- Tangga. ----------

----------**Bagian Keempat**----------

----------**KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PEMILIK**----------

----------Pasal 14----------

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :----------

a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar -- -- simpanan wajib secara rutin.----------

b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana ---- -- untuk ditempatkan pada Koperasi dalam bentuk modal ---- -- penyertaan maupun simpanan lainnya.----------

c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat --- -- yang diselenggarakan oleh koperasi.----------

----------**Bagian Kelima**----------

-------**KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PENGGUNA JASA**----------

----------Pasal 15----------

1. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan ----- -- dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan --- -- usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa -- pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.----------

2. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk ------
-- memperoleh pelayanan dari Koperasi.----------

----------**Bagian Keenam**----------

----------**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**----------

----------Pasal 16----------

- Setiap anggota mempunyai kewajiban :----------
-- a. Mentaati Anggran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ------
-- -- peraturan lainya dan keputusan Rapat Anggota.--------
-- b. Menghadiri Rapat Anggota;----------
-- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;--
-- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha ----
-- -- koperasi;----------
-- e. Melunasi simpanan pokok dan membayar Simpanan Wajib -
-- -- secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan
-- -- dalam Anggaran Rumah Tangga; dan----------
-- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi -------
-- -- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.----------

----------Pasal 17----------

-- Setiap anggota berhak :----------
-- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara
-- -- dalam Rapat Anggota;----------
-- b. Mengemukakan pendapat atau suara kepada Pengawas dan
-- -- Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau -----
-- -- tidak;----------

-- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau ------
-- -- Pengurus sebagai persyaratan yang ditetapkan dalam --
-- -- Anggaran Dasar;----------
-- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan ----
-- -- dalam Anggaran Dasar;----------
-- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah --------
-- -- disediakan oleh koperasi;----------
-- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi --
-- sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-------
-- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila ------------
-- -- diberhentikan sementara oleh Pengurus;---------------
-- h. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi ---
-- -- sebanding dengan jumlah simpannan pokok dan simpanan
-- -- wajib di Koperasi dan traksi usaha yang dilakukan --
-- -- oleh masing-masing anggota dengan koperasi;----------
-- i. Mendapat pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi
-- -- miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau --
-- -- sisa hasil penyelesaian koperasi apabila kopersi ----
-- -- membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemrrintah. ---
----- ----------**Bagian Ketujuh**----------
----------**CALON ANGGOTA**----------
----------Pasal 18----------
1. Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok --
-- termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur

-- dalam Angaran Rumah Tangga; atau----------

2. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan ----

-- pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya ------

-- melengkapi persyaratan administrasinya belum ----------

-- menandatangani Buku Daftar Anggota,----------

----------Pasal 19----------

1. Calon anggota memiliki hak-hak :----------

-- a. Memperoleh pelayanan Koperasi;----------

-- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota; -------

-- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan --

-- -- dan kemajuan Koperasi;----------

-- d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.—

2. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :----------

-- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota

-- -- dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuia ----

-- -- ketentuan yang diputusan Rapat Anggota;----------

-- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;--------

-- c. Mentaati ketentuan Anggran Dasar, Anggran Rumah -----

-- -- Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya

-- -- yang berlaku dalam Koperasi;----------

-- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan ----

-- -- dalam Koperasi.----------

3. Dalam jangka waktu satu minggu calon anggota harus -----

-- menjadi anggota.----------

4. Apabila dalam jangka watu sebagaimana dimaksud pada ayat -- (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai - -- anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha - -- Koperasi. ----------

**----------Bagian Kedelapan----------**

**----------ANGGOTA LUAR BIASA----------**

----------Pasal 20----------

1. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain ---- -- sebagai anggota luar biasa.----------
2. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi - -- anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat ----- -- sebagi anggota.----------
3. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia -- -- bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa ---- -- sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-------- -- undangan yang berlaku.----------
4. Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa ------- -- sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam -- Anggran Rumah Tangga.----------

---------- Pasal 21----------

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :----------
-- a. Memperoleh pelayanan Koperasi----------
-- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota---------
-- c. Mengajukan pendapat. saran dan usul untuk kebaikan --

-- -- dan  kemajuan Koperasi.----------

--  d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengawas dan Pengurus.-

2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :---------

-- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ---

-- -- dengan keputusan Rapat Anggota.----------

-- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.--------

-- c. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ---

-- -- Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya

-- -- yang berlaku dalam Koperasi.----------

-- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan ----

-- -- dalam Koperasi. ----------

**----------BAB III----------**

**----------MODAL KOPERASI----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

----------Pasal 22----------

1. Modal koperasi terdiri dari :----------

-- a. Modal sendiri/ekuitas----------

-- b. Modal luar/pinjaman----------

2. Modal sendiri berasal dari :----------

-- a. simpanan pokok, ----------

-- b. simpanan wajib, ----------

-- c. dana cadangan, ----------

-- d. bantuan berbentuk hibah dan lain-lainya yang tidak --

-- -- mengikat.----------

3. Modal pinjaman dapat berasal dari :----------

-- a. Anggota.----------

-- b. Koperasi lain dan atau anggotanya;----------

-- c. Bank dan lembaga keungan lainnya;----------

-- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;--------

-- e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.---------

4. Selain modal sebagaimana dikmaksud ayat (1), Koperasi --

-- dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal

-- penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah

-- Tangga.----------

5. Modal dasar yang disetor pada saat pendirian koperasi --

-- ditetapkan sebesar Rp 15.300.000,- (Lima belas juta ---

-- Tiga Ratus rupiah) yang berasal dari simpanan pokok, -

-- simpanan wajib dan modal penyertaan dari pinjaman.-----

**----------SIMPANAN POKOK----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

----------Pasal 23----------

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok atas ------

-- namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp -------

-- 500.000 (lima Rratus ribu rupiah) per ----------

-- Orang, yang waktu keanggotaan diakhri merupakan suatu -

-- tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan ----

-- bagian tanggunagn kerugian. ----------

2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar ------

-- sekaligus pada saat menjadi anggota. ----------

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada ----

-- koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah -----

-- Tangga. ----------

**----------Bagian Ketiga----------**

**----------SIMPANAN WAJIB----------**

----------Pasal 24----------

1. Setiap anggota harus menyimpanan atas namanya pada -----

-- Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan --

-- diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi, jika ---

-- perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.------

2. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkal;-

3. Koperasi dapat menghimpun simapanan wajib untuk --------

-- keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu ----

-- tertentu melalaui mekanisme khusus berdasarkan keputusan

-- Rapat Anggota.----------

4. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.---

5. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang -

-- bersangkutan masih menjadi anggota.----------

6. Pengambilan simpanan wajib bagi setiap anggota yang ----

-- berakhir keanggotaanya, tidak dapat diambil serta merta

-- tanpa memeperhatikan ekuitas koperasi.----------

7. Setiap anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar --

-- simpanan wajib dikenakan sanksi.----------

8. Besarnya simpanan wajib setiap anggota senialai Rp. ----
-- 10.000 (sepuluh rupiah), waktu pembayaran simpanan -----
-- wajib, pengembalan simpanan wajib dan sanksi, ----------
-- diatur lebih lanjut dalam Angran Rumah Tangga.----------
9. Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat
-- menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk -
-- keperluan pengembangan usaha.-------------------------

**----------Bagian Keempat----------**

**----------HIBAH----------**

----------Pasal 25----------

1. Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak
-- pemberian hibah atas persetujuan pengawas.------------
2. Hibah yang diberikn oleh pihak ketiga yang berasal dari
-- sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung,
-- dapat diterima oleh suatu koperasi dan dilaporkan kepada
-- Menteri,----------
3. Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat --------
-- dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada ---
-- anggota, pengeurus dan pengawas.----------
4. Ketentuan mengenai hibah dilaksanakan sesuia dengan ----
-- ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

**----------Bagian Kelima----------**

**----------CADANGAN----------**

----------Pasal 26----------

1. Dana cadangan dikumpul dari penyisihan sebagian Sisa ---
-- Hasil Usaha;----------

2. Koperasi menyisikan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan
-- sehingga menjadi paling sedikit 30% (tiga puluh --------
-- persen) dari total simpanan wajib anggota; ------------

3. Dana cadangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang ---
-- belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) ----
-- hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian --------
-- Koperasi.----------

4. Dalam dana cadangan yang tidak cukup untuk menutup -----
-- kerugian hasil usaha, kerugian tersebut dikumulasikan --
-- dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja ----
-- koperasi pada tahun berikutnyal----------

5. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling
-- tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah -------
-- cadangan untuk perluasan usaha koperasil;---------------

6. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari dana
-- cadangan harus disimpan dengan bersifat goro pada Bank -
-- yang ditetapkan rapat anggota. ----------

**----------Bagian Keenam----------**

**----------MODAL PINJAMAN----------**

----------Pasal 27----------

1. Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka ---

-- pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kemabali -
-- pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.--------
2. Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari
:----------
-- a. Anggota;----------
-- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;----------
-- c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya;----------
-- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;--------
-- e. Sumber lain yang syah.----------
3. Modal pinjaman sebagai dimaksud ayat (1) dihimpun ------
-- koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap --
-- modal sendiri.----------
4. Dalam jumalah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan -
-- dalam perjanjian yang dilakukan oleh notaris.----------
5. Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur ---
-- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.----------

**----------Bagian Ketujuh----------**

**----------MODAL PENYERTAAN----------**

----------Pasal 28----------

1. Koperasi dapat menerima modal pemyertaan dari :---------
-- a. Pemerintah sesui dengan ketentuan perundang-undangan;
-- -- dan / atau----------
-- b. Masyarakat berdasarkan modal pinjaman penempatan ----
-- -- Modal Penyertaan;----------

2. Pemerintah dan/atau masyarkat sebagaimana dimaksud ayat -- (1) wajib turut menenggung resiko dan tanggung jawab --- -- terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal ----- -- Penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang --------- -- ditanamkan dalam koperasi;----------

3. Kewajiban sebagai dimaksud ayat (2) berlaku juga dalam - -- hal pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam --- -- pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal pemyertaan -- dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugin usaha yang -- dibiayai dengan modal penyertaan;----------

4. Pemerintah dan atau masyarakat sebagimana dimaksud ayat -- (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh --- -- dari usaha yang dibiayai modal penyertaan;----------

5. Modal Penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.

----------Pasal 29----------

1. Modal penyertaan sebagi dimaksud pada pasal 28 ayat (1) -- hiruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota -- diberi kesempatan terlebih dahulu;----------

2. Jumlah modal penyertaan aharus berimbang dengan modal =- -- sendiri.----------

----------Pasal 30----------

1. Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang -- dilakukan oleh notaris;----------

2. Perjanjian penempatan modal penyertaan dari pemerintah -

-- dan/atau masyarkat sebagaimana dimaksud ayat (1) -------

-- sekurang-kurangnya memuat;-----------------------------

-- a. Nama koperasi dan pemodal;--------------------------

-- b. Besarnya Modal Penyertaan;--------------------------

-- c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;----------

-- d. Pengelolaan dan pengawasan;-------------------------

-- e. Hak dan kewajiban pemodal dan koperasi;-------------

-- f. Pembagian keuntungan;-------------------------------

-- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki -

-- -- pemodal dalam koperasi;-------------------------------

-- h. Penyelesain perselisihan.----------------------------

------------------------Pasal 31---------------------------

1. Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk

-- pengembangan usaha yang dilakukan langsung oleh --------

-- koperasi.---------------------------------------------

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal koperasi diatur --

-- dalam anggaran rumah tangga dan / atau peraturan -------

-- lainnya.-----------------------------------------------

**----------------------------BAB IV----------------------------**

**------------------ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI-------------**

**--------------------Bagian Kesatu-----------------------**

**----------------------RAPAT ANGGOTA-----------------------**

**----------------------Paragraf 1-------------------------**

**---------------------------Umum-----------------------------**

----------Pasal 32----------

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ---
-- dalam Koperasi.----------

2. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan --
-- Rapat Anggota Luar Biasa;----------

3. Rapat Anggota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) -
-- tahun.----------

4. Rapat Anggota dapat dilakukan melaui system delegasi ---
-- apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang ---
-- yang pengeturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah -----
-- Tangga.----------

5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media
-- elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran
-- Rumah Tangga.----------

**----------Paragraf 2----------**

**----------Kewenwngan Rapat Anggota----------**

----------Pasal 33----------

1. Rapat Anggota Koperasi berwenag:----------

a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah -
-- Tangga dan perubahan lainnya;----------

b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, menejemen
-- usaha dan permodalan koperasi;----------

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ----
-- Pengawas;----------

d. Menetapkan Rencana Kerja, rencana anggaran dan ---------
-- pendapatan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan --
-- keungan;----------
e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengaws atas
-- pelaksanaan tugasnya; ----------
f. Penetapan pembagian Sisa Hasil Usaha----------
g. Memeutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan ---
-- pembubaran koperasi.----------

**----------Paragraf 3----------**

**----------Penyelenggaraan Rapat Anggota----------**

----------Pasal 34----------

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.---
2. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 -----
-- (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.----------
3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan ------
-- Pengawas.----------
4. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Ketua Sidang
-- yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau -
-- ditetapkan oleh rapat anggota dengan dipandu oleh ------
-- Pengurus Koperasi. ----------
5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari,
-- tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan ---
-- materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih --
-- dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) ---

-- hari sebelaum pelaksanaan Rapat Anggota.----------

6. Dalam hal Koperasi tidak memnyelenggarakan Rapat Anggota

-- mdalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), maka anggota

-- dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk ----------

-- menyelenggarakan Rapat Anggota.----------

----------Pasal 35----------

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 ----

-- (satu perdua) dari jumlah anggota koperasi yang --------

-- terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan -------

-- disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah

-- anggota yang hadir;----------

2. Apabila forum sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatas ---

-- tidak tercapai, maka undangan panggilan rapat ke dua ---

-- dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum --

-- rapat dilaksanakan;----------

3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat

-- (2) diatas forum tetap belum tercapai maka rapat anggota

-- dapat dilangsungkan dan keputusan sah serta mengikat ---

-- bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya

-- 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota.----------

4. Setiap rapat anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat ---

-- Anggota yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan ---------

-- Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua ---

-- anggota Koperasi dan pihak ketiga. ----------

5. Untuk memperkuat legalitas Berita Acara rapat Anggota --
-- Sebagimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut
-- dapat dibuat sebagai Akta otentik oleh Notaris,--------
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan
-- Rapat Anggota diatur dalam Anggran Rumah Tangga.--------

----------Pasal 36----------

1. Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan --
-- laporan pertanggung jawaban Pengawas dan Pengurus serta
-- agenda lainnya diselenggaraka  sekali dalan 1 (satu) ---
-- tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.-------
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling
-- lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.--------
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:---------
-- a. laporan mengenai keadaan dan jalanya Koperasi serta -
-- -- hasil yang telah dicapai;----------
-- b. lapran keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
-- -- neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku -
-- -- yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan -----
-- -- tersebut;----------
-- c. laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas ---
-- -- atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
-- d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.----------

----------Pasal  37----------

1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggran --------

-- Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan rencana
-- kerja dan rencana anggaran belanja pendapatan dan ------
-- belanja koperasi wajib dilaksankan tiap tahun buku, ----
-- paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku --
-- atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang -----
-- diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.--------------------
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana ------
-- Anggaran ppendapat dan Belanja sebagaimana dimaksud ayat
-- (1) belum dapat dilaksankan oleh koperasi, karena alasan
-- yang objektif dan rasional maka:------------------------
-- a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggran -----
-- -- Pendapatan dan Belanja dapat dilakukan bersama dengan
-- -- rapat anggota tahunan secara terpisah, dengan -------
-- -- ketentuan Rapat Anggota Tahunan paling lambat 2 (dua)
-- -- bulan setelah tutup tahun buku;----------------------
--  b. selama rencana rencana kerja dan rencana anggaran --
-- -- pendapatan dan belanja belum disahkan oleh rapat ----
-- -- anggota dalam melaksanakan tugasnya pengawas dan ----
-- -- pengurus berpedoman pada rencana kerja dan rencana --
-- -- anggaran pendapatan belanja tahun sebelumnya yang ---
-- -- telah mendapat persetujuan.--------------------------
--------------------------Pasal 38----------------------

Pengeturan lebih lanjut tetntang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.----------

**----------Paragraf 4----------**

**----------Rapat Anggota Luar Biasa----------**

----------Pasal 39----------

1. Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan apabila:----------

-- a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenang -

-- -- pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;------

-- b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha ---

-- -- Koperasi;----------

-- c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan --------

-- -- terjadinya kasus hokum yang harus segera ----------

-- -- diselesaikan.----------

-- d. Penetapan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan

-- -- belum diputuskan oleh Rapat Anggota sebelumnya;------

-- e. Menjual, memeinjamkan atau mengalihkan asset koperasi

-- -- dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total ----

-- -- asset;----------

-- f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak

-- -- ke tiga yang nilainya melebihi 25%  dari asset; dan--

-- g. Menetapkan wakil dari koperasi unruk duduk dalam ----

-- -- kepengurusan koperasi sekunder atau Badab Hukum yang

-- -- dibentuk oleh koperasi;----------

2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk ---

-- memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -----
-- pemisahan koperasi dengan ketentuan: ------------------
-- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga ------
-- -- perempat) dari jumlah anggota;----------------------
-- b. keputusan harus disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari
-- -- jumlah anggota yang hadir.--------------------------
3. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat ---
-- Anggota Luar Biasa sebagimana dimaksud ayat (1) dan (2)
-- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau pereturan --
-- lainnya.---------------------------------------------

**----------Paragraf 5----------**

**----------Keputusan Rapat Anggota ----------**

----------Pasal 40----------

1. Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan --------
-- musyawarah untuk mencapai mufakat----------------------
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -----
-- keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak
-- dari jumlah anggota yang hadir.------------------------
3. Dalam hal pengambilan keputusan dalam rapat anggota ----
-- berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya -
-- mempunyai hak satu suara.------------------------------
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
-- pada anggota yang lain.--------------------------------
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau

-- secara tertutup.----------

6. Keputusan rapat anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat

-- dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.----------

7. ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota -

-- diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.----------

**----------Bagian Kedua----------**

**----------Pengurus----------**

**----------Paragraf 1----------**

----------Pasal 41----------

1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam --

-- Rapat Anggota----------

2. Persaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai

-- berikut:----------

-- a. Mampu menjalankan perbuatan hokum;----------

-- b. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi----------

-- c. Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang --------

-- -- dilaksanakan oleh Koperasi.----------

-- d. Tidak pernah menjadi Pegawas atau Pengurus suatu ----

-- -- Koerasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan

-- -- yang dinyatakan bermasalah karena menyebabkan -------

-- -- koperasi atau perusahaan itu dinyatkan pailit dan;---

-- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana

-- -- yang merugikan Koperasi, keuangan Negara, dan/atau --

-- -- yang berkaitan dengan sector keuangan. Dalam waktu 5

-- -- (lima) tahun sebelum pengangkatan;----------

-- f. Antara pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga ---

-- -- sedara dan semenda samapai derajat ketiga;----------

3. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota ----

-- pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari

-- rapat anggota;----------

**----------Paragraf 2----------**

**--------Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus--------**

----------Pasal 42----------

Tugas Pengurus adalah :----------

1. Mengelola Koperasi berdasrkan Anggaran Dasar;----------

2. Mengajkan rencana kerja dan rancangan rencana anggarn --

-- pendapatan dan belanja Koperasi;----------

3. Menyelenggarakan rapat anggota;----------

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban ----

-- pelaksanaan tugas;----------

5. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris -----

-- secara tertib;----------

6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;--

7. Mendrong dan memejukan usaha koperasi;----------

8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi; -----

9. Membantu melaksanakan tugas pengawas dengan memberikan -

-- keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang ---------

-- diperlukan;----------

10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota ---
-- mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi;--------
11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah ----
-- segala hal yang menyebabkan perselisihan;---------------
12. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena ----
-- kelalainnya, dengan ketentuan:--------------------------
-- a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian --
-- -- seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian
-- -- ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;--
-- b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan --
-- -- yang telah diputuskan dalam rapat pengurus maka semua
-- -- anggota pengurus tanpa kecuali menanggug kerugian ---
-- -- yang diderita koperasi;-----------------------------
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenag dan tanggung
-- jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai --------
-- pelayanan terhadap anggota;-----------------------------
14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya
-- diatanggung oleh koperasi dan biaya dimasukkan dalam ---
-- Anggaran Biaya Koperasi;--------------------------------
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada menteri atau
-- pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;
16. Pengurus atau salah seorang ditunjuknya berdasarkan ---
-- ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum --
-- yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas

-- tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan
-- rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal-hal -----
-- sebagai beriku:----------
-- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi ---
-- -- dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran
-- -- Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi----------
-- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh ---
-- -- atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak --
-- -- bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang
-- -- ditetapkan dalam Anggran Rumah Tangga dan peraturan -
-- -- khusus koperasi.----------

----------Pasal 43----------

Pengurus berkewajiban :----------

1. Menjalankan tughas dengan itikad baik dan penuh tanggung
-- jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;----------
2. Bertanggung jawab atas pengurus koperasi untuk ---------
-- kepentingan dan pencapain tujuan koperasi kepada rapat -
-- anggota;----------
3. Bertanggaung jawab penug secara pribadi apa bila yang --
-- bersangkutan bermasalah menjalankan tugasnya sebagaimana
-- dimaksud pada ayat (1);----------
4. Pengeurus yang karena kesalahnnya menimbulkan kerugian -
-- pada koperasi dapat digugat kepengadilan oleh sejumlah -
-- anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima)

-- anggota atas nama koperasi;----------

5. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalhan

-- dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini --

-- tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang ---

-- hokum pidana;----------

----------Pasal 44----------

Pengurus mempunyai hak:----------

1. Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat -----

-- Anggota;----------

2. Mengangkat dan memberhentikan Menejer dan kariawan -----

-- koperasi----------

3. Membuka kantor cabang kantor cabang pembantudan kantor

-- kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ---

-- Keputusan Rapat Anggota;----------

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha -

-- koperasi;----------

5. Meminta laporan dari Menejer atau pengelola secara -----

-- berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.----------

----------Pasal 45----------

Pengurus berwenang :----------

1. Mewakili koperasi didalam maupun diluar penegadilan;----

2. Memeutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota -

-- serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam -----

-- Anggaran Dasar;----------

3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan ------
-- kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;---
4. Melakukan tindakan hokum atau upaya lain untuk ---------
-- kepentingan anggota dan kemenfaatan koperasi sesuai ----
-- tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-------------
5. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota
-- pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan -
-- tugas.----------------------------------------------

**----------Paragraf 3----------**

**----Pengengkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus--**

----------Pasal 46----------

1. Jumalah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang -----
-- dan/atau dalam jumlah ganjil sesui dengan keputusan ----
-- Rapat Anggota.---------------------------------------
2. Perngurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-------------
-- a. seorang atau beberapa ketua-------------------------
-- b. seorang atau beberapa sekretaris--------------------
-- c. seorang atau beberapa bendahara---------------------
3. susunan pengurus koperasi diatur lebih lanjut dalam ----
-- anggaran rumah tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi
-- dan usaha Koperasi;----------------------------------.
4. anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam bulu
-- daftar pengurus;-------------------------------------
5. pengeurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;----

6. anggota pengurus yang masa jabatnnya telah berakhir ----
-- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya ----
-- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bakti;----------
7. sebelum melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai -----
-- pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau
-- janji didepan rapat anggota;----------
8. tata cara  pemilihan pengengkatan, pemberhentian, dan --
-- sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran ---
-- Rumah Tangga dan peraturan lainnya.----------

----------Pasal 47----------

1. pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum
-- masa jabatan berakhir apabila terbukti:----------
-- a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang --------
-- -- merugikan usaha dan keuagan dan nama baik koperasi---
-- b. tidak mentaati undang-undang perkoperasian beserta --
-- -- peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, anggaran ----
-- -- dasar angaran rumah tangga dan keputusan rapat ------
-- -- anggota----------
-- c. sikap maupun tindaknnya menimbulkan akibat yang -----
-- -- merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan -------
-- -- koperasi pada umumnya;----------
-- d. melakukan dan terlibat dalam tindakan pidana lain ---
-- -- terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindakan -
-- -- pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan-------

2. dalam hal salah seorang pengurus berhenti sebelum ------
-- masajabatan berakhir, rapat pengurus dengan dihadiri ---
-- wakil  pengawas dapat mengangkat pengantinya dengan ----
-- cara:-----------------------------------------------
-- a. menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap -----
-- -- jabatan tersebut-------------------------------------
-- b. mengangkat dari kalagan anggota untuk menduduki -----
-- -- jabatan pengurus tersebut----------------------------
3. pengagakatan pengganti pengurus yang berhenti ----------
-- sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung --
-- jawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota
-- berikutnya.-----------------------------------------

**------------------Bagian Ketiga----------------------------**

**----------------------PENGAWAS-------------------------------**

**--------------------Paragraf 1-----------------------------**

**----------------Persyartan Pengawas-----------------------**

----------------------Pasal 48-----------------------------

1. pengawas dipilih oleh anggota dalam rapat anggota-------
2. yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang
-- memenuhi syarat sebagai berikut:-----------------------
-- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian ---------
-- -- pengawasan dan akuntansi,----------------------------
-- b. memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan ---
-- -- dibidang pengawasan----------------------------------

-- c. jujur dan berdedikasi terhadap koperasi----------

-- d. sudah menjadi anggota sekurangkurangnya 2 tahun------

-- e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda

-- sampai derajat ke 2 (dua) dengan pengurus.  Pengawas dan

-- pengelola;----------

-- f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu ---

-- koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan --

-- yang dinyatakan bersalah karena memnyebabkan koperasi --

-- atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan----------

-- g. tidak pernah dihukum karna melakukan tindakan pidana

-- -- yang merugikan koperasi, keuangan Negara, dan/atau --

-- -- yang berkaitan dengan sector keuangan, dalam waktu 5

-- -- (lima) tahun sebelum pengangkatan.----------

-- h. Persyartan untuk dapt dipilih menjadi pengawas diatur

-- -- lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau ---

-- -- peraturan lainnya,----------

**----------Paragraf 2----------**

**------Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas---------**

----------Pasal 49----------

Tugas Pengewas :----------

1. Memberi nasehat dan pengewasan kepada Pengurus;---------

2. Melakukan pengewasn terhadap pelaksanaan kebijakan dan -

-- pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan-

3. Melaporkan hasil pengewasan kepada rapat anggota.-------

----------Pasal 50----------

Kewajiban  Pengawas:----------

1. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke tiga

2. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas

-- pengawas kepada rapat anggota----------

3. melakukan pengawasan tehadap kebijakan dan pengelolaan -

-- koperasi----------

4. mempertanggaung jawabkan hasil pelaksanaan pengawas ----

-- kepada rapat anggota.----------

----------Pasal  51----------

Hak Pengawas----------

1. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi---

2. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan----------

3. memebrikan koreksi, sran teguran dan peringatan kepada -

-- pengurus----------

4. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.---

----------Pasal 52----------

Wewenang Pengawas:----------

1. meminta dan mendapat segala keterangan yang diperlukan -

-- dari pengurus dan pihak lain yang terkait;----------

2. mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan

-- kinerja koperasi dari pengurus;----------

3. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus ----

-- dalam melakukan perbuatan hokum tertentu yang ditetapkan
-- dalam anggaran dasar; dan----------
4. meminta bantuan kepada akuntan public atau tenanga ahli
-- dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non
-- keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan
-- oleh Rapat Anggota.----------

**----------Paragraf 3----------**

**---Pengengkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas----**

----------Pasal 53----------

1. Jumlah pengewas sekurang-kurangnya 3 orang dan dan/atau
-- dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat ------
--  Anggaota.----------
2. Jumlah pengewas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:------
-- a. Seorang Koordinator;----------
-- b. (dua) orang Anggota----------
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3(tiga) tahun.------
4. Anggota pengawas yang masa jabatanya telah berakhir ----
-- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya ----
-- sebanyak 2 (dua) priode masa bakti;----------
5. Pengawas dicatat dalam buku Daftar Pengawas;----------
6. Sebelum melaksankan tugas dan kewajiban pengawas wajib -
-- mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.--
7. Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta
-- sumpah atau janji pengewas ditetapkan dalam anggaran ---

-- Rumah Tangga.----------

----------Pasal 54----------

1. Dalam hal seorang anggota pengawas berhenti atau -------
-- berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, rapat -
-- Pengewas dengan dihadiri oleh wakil pengeurus dapat ----
-- mengangkat pengganti dengan ketentuan:----------
-- a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota ---
-- -- pengawas yang lain----------
-- b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk -
-- -- menduduki jabatan pengawas tersebut.----------
2. Pengengkat pengganti anggota Pengawas sebagaimana ------
-- terdapat pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh pengawas
-- pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan
-- untuk dapat persetujuan dalam rapat anggota.----------

----------Pasal 55----------

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum
-- masa jabatan berakhir apabila terbukti:----------
-- a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan
-- -- dan nama baik koperasi----------
-- b. tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian
-- -- beserta pengeturan, ketentuan pelaksanaannya, -------
-- -- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan --------
-- -- keputusan Rapat Anggota----------
-- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan ---

-- -- didalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi --
-- -- khususnya dan gerakan koperasi umumnya----------
-- d. melakukan dan terlibat dalam tindakan pidana yang ---
-- -- telah memiliki ketentuan hokum tetap dari Pengadilan.
2. Dalam hal seorang Pengawas diberhentikan atau ----------
-- berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak --
-- memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota -
-- Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas
-- tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar -
-- biasa untuk menentapkan pengganti Pengaws tersebut.-----

----------Pasal 56----------

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.----------

**----------BAB V----------**

**----------PENGENDALIAN ATAU PENGWASAN----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

**----------Pengendalian atau Pengawasan Intern----------**

**----------Paragraf 1----------**

**----------System Pengendalian Internal----------**

----------Pasal 57----------

1. Sisitem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi -
-- harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya ---------
-- penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data
-- akuntansi meningkatkan efesiensi, serta mendorong ------

-- dipatuhinya peraturan dan kebijakan menejemen yang telah
-- ditetapkan.----------
2. Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ----
-- anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, wajib -------
-- memetuhi hal-hal sebagai berikut:----------
-- a. Aspek Organisasi meliputi;----------
-- -- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan----------
-- -- 2)Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Amggaran Rumah --
-- -- -- Tangga dan Ketentuan lainnya----------
-- -- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan --
-- -- -- rapat anggota.----------
-- b. Aspek Ketata laksanaan, meliputi ;----------
-- -- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja----------
-- -- 2)Adanya struktur dan tata kerja organisasi----------
-- -- 3) Pengendalian administrasi melalaui program kerja -
-- -- -- dan anggaran.----------
-- -- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan----------
-- -- 5) Kesesuaian kebutuhan kariawan dan uraian tugas----
-- c. Aspek uasaha melipuiti:----------
-- -- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota--
-- -- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota----------
-- -- 3)Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi----------
-- -- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan----------
-- d. Aspek Akuntansi keuangan:----------

-- -- 1)Tepat prosedur----------

-- -- 2) Tepat jumah atau nilai----------

-- -- 3) Tepat waktu----------

-- -- 4) Tepat pencatatanya----------

-- -- 5) Tepat orientasinya----------

----------**Paragraf 2**----------

----------**Pengawasan Pengurus Terhadap Kariawan**----------

----------Pasal 58----------

1. Pengawasan oleh pengurus terhadap kariawan menitik -----

-- beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadp

-- kebijakan yang telah ditetapkan manejemen.----------

2. Menejer atau kariawan bertanggaung jawab kepada --------

-- pengurus,----------

3. Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap ----

-- kariawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah ------

-- Tangga.----------

----------**Paragraf 3**----------

-----**Pengawasan oleh Pengawas Terhadap Pengurus**----------

----------Pasal 59----------

1. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan -----

-- kebijakan dan pengelolaan koperasi,----------

2. Pengewasan pengawas terhadap pengurus dilakukan melalaui

-- tahapan sebagai berikut:----------

-- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan ---

-- -- semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar ----

-- -- pelaksanaan tugas sebagai pengawas;----------

-- b. Membendingkan apakah perundang-undangannya yang -----

-- -- berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah

-- -- dilakukan oleh pengurus dengan tepat dan benar;------

-- c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, ------

-- -- aturan, ketentuan yang ada----------

-- d. Memberikan rekomendasi kemungkinan yang adanya ------

-- -- perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan,

-- -- dan ketentan.----------

**----------Bagian Kedua----------**

**--------Pengendalian atau Pengawasan Ekstern----------**

**----------Paragraf 1----------**

**----Pengendalian atau Pengawsan oleh Akuntan Publik--------**

----------Pasal 60----------

1. Pengewasan oleh akuntan public melalaui pemeriksaan ----

-- akuntan atas kehendak pengawas, pengeurus ataupun ------

-- anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;------

2. Pemeriksaan oleh akuntan public meliputi audit finansial

-- dan/ atau audit menejemen.----------

---------- **Paragraf 2----------**

**----------Pengewasan Oleh Pemerintah----------**

----------Pasal 61----------

1. Peran pemerintah dalam hal pengewasan lebih bersifat ---
-- pembinaan untuk pengendalin agar koperasi dijalankan ---
-- sesuai jati diri, taat terhadap perundang-undangan dan -
-- ketentuan yang berlaku.----------
2. Pemerintah dapat memberikan sanksi administrative, -----
-- sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada -
-- penegak hokum.----------.

**----------Paragraf 3----------**

**---------Pengendalian atau Pengawasan Pajak----------**

----------Pasal 62----------

1. Pengendalian atau pengawasan pajak dimaksudkan untuk ---
-- meneliti kepatuahan terhadap perpajakan yang berlaku,---
2. Koperasi wajib memeungut pajak final atas jasa simpanan
-- anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.----------

**----------BAB VI----------**

**----------KEGIATAN USAHA----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

**----------UMUM----------**

----------Pasal 63----------

1. Mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ----
-- koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa --
-- usaha perkebunan Kelapa Sawit yang diperlukan oleh -----
-- anggota dan non anggota----------

2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi wajib -------
-- memiliki surat izin usaha dan surat izin lainnya dari --
-- instansi yang berwenang sesui ketentuan dan peraturan --
-- perundang-undangan yang berlaku;-----------------------
3. Dalam melakanan usaha, koperasi dapat melakukan --------
-- kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain yang ----
-- berada didalam wilayah Negara Repbli Indonesia maupun --
--  diluar Negeri.-----------------------------------------

**----------Bagian Kedua----------**

**----------Usaha Pendukung----------**

----------Pasal 64----------

Untuk meninkatkan efektifitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksankan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa:-----------------------------------------

1. Kegiatan Usaha Utama :-----------------------------
-- JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA (01619)--------------
2. Kegiatan Usaha Pendukung :-----------------------------
-- a.  PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK ------
-- -- (46202)-----------------------------------------
-- b. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT (01262)—----------------
-- c. PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM (03221)-----------
-- d. PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR (03226)--------------------
-- e. BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA -- -- ------
-- -- (03229)-----------------------------------------

-- f. JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA (01629)----------

-- g. INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA ----

-- -- (10794).----------

3. Kegiatan Usaha Tambahan :----------

-- Usaha Simpan Pinjam (Kbli 64142) bagi anggota dan calon

-- anggota----------

----------Pasal 65----------

Dalam melaksanakn kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pasal 63 ayat (1) dan pasal 64, koperasi wajib perhatikan skala ekonmi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat.----------

----------Pasal 66----------

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).----------

**----------Bagian Ketiga----------**

**----------Usaha Tambahan----------**

----------Pasal 67----------

1. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ---

-- dalam pasal 63 ayat (1) dan pasal 64, koperasi melakukan

-- usaha tambahan berupa:----------

-- a. Unit usaha simpan pinjam----------

-- b. Unit usaha jasa lainnya non keuangan----------

2. Koperasi menyediakan sebagain modalnya untuk modal unit

-- usaha simpan pinjam, sebesar Rp 10.000.000(sepuluh juta

-- rupiah)----------

3. Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat -- (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambhan;---------

4. Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari -- unit usaha sector riil lainnya;----------

5. Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha -- simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak -- boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;------

6. Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan -- -- mengakat seorang kariawan sebagai menejer unit usaha --- -- simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus;---

7. Pengeturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam --- -- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Angaran Rumah -- Tangga atau Peraturan khusus.----------

**----------BAB VII----------**

**----------SISA HASIL USAHA----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

**----------Cara Pembagian----------**

----------Pasal 68----------

1. Mengacu pada keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha -- disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan ----- -- sisanya digunakan untuk :----------

-- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang ------- -- -- dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi;

-- b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan
-- -- wajibnya;----------
-- c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;--------
-- d. Pengurus, Pengawas, Pembina dan Kariawan;------------
-- e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota.-
2. besarnyaPersentase Pembagian Sisa Hasil Usaha ----------
-- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran ----
-- Rumah Tangga.----------

**----------Bagian Kedua----------**

**----------Defisit Hasil Usaha----------**

----------Pasal 69----------

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat ------
-- menggunakan dana Cadangan;----------
2. Dengguanaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
-- ditetapkan berdasarkan rapat anggota;----------
3. Dalam hal dana cadangan yang ada tidak cukup untuk -----
-- menutup kerugian usaha, deficit hasil usaha dibebankan
-- pada periode tahun buku berikutnya;----------

**----------BAB VII----------**

**----------PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA----------**

----------Pasal 70----------

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara -------
-- keseluruhan merupakan tanggung jawab pengurus;----------
2. Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan ------

-- produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun
-- database kebutuha layanan simpan pinjam bagi anggota dan
-- masyarakat;----------

3. Dalam pengelolaan usaha Koperasi, pengeurus dapat ------
-- menggangkat Manager dan Kariawan;----------

4. Sebgai konsekwensi dari pengengkatan manager dan kariwan
-- lainnya, oleh pengurus, sebgai man dimaksud pada ayat --
-- (3), pengurus berkewajiban melaksankan fungsi pengewasan
-- dan pengendalian;----------

5. Kerugian usaha koperasi akibat kelalaian pengeurus atau
-- menejer merupakan tanggung jawab pengurus atau menejer -
-- yang bersangkutan;----------

6. Pengeurus wajib menetapkan batas kewenangan yang -------
-- dilimpahkan kepada manejer dan/atau pengelola;---------

7. Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, ----------
-- Pengangkatan, dan Pemberhentian menejer dan/atau -------
-- Pengelolaan, diatur lebih alnjut dalam Anggaran Rumah --
-- Tangga dan/atau Peraturan lainnya.----------

**----------BAB IX----------**

**----------PEMBUKUAN KOPERASI----------**

----------Pasal 71----------

1. Tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 Januari samapi ---
-- dengan tanggal 31 Desember dan pada akhir bulan Desember
-- tiap-tiap tahun koperasi ditutup.----------

2. Koperasi wajib menyelenggrakan pencatatan, pembukuan dan -- penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi ---- -- keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di ---- -- Indonesia.----------

3. Pengewas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan --- -- Publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi.----

4. Apabila diperlukan, laporan tahuanan pengawas dapat di - -- audit oleh akuntan public atas permintaan rapat anggota.

5. Apa bila ketentuan sebagaman ayat (2) tidak dipenuhi --- -- laporan pertanggaung jawaban tahunan oleh rapat anggoat -- dinyatakan tidak sah. ----------

6. Dalam hal asset koperasi unit usaha simpan pinjam ------ -- melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit --- -- oleh kantor akuntan public.----------

7. Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, -- susunan laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus -- -- dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam anggaran -- rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.----------

**----------BAB X----------**

**----------PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN----------**

----------Pasal 72----------

1. Untuk melakukan pengembangan dan/atau efesiensi:--------

-- a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri --- -- -- dengn koperasi lain; atau----------

-- b. Beberapa koperasi dapat melebur diri untuk membentuk
-- -- suatu koperasi baru;----------
2. Peleburan atau penggabungan dilakukan dengan persetujuan
-- Rapat Anggota masing-masing Koperasi;----------
3. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas
-- dan Pengurus masing-masing operasi wajib memperhatikan -
-- a. Kepentingan Anggota;----------
-- b. Kepentingan kariawan;----------
-- c. Kepentingan Kreditor; dan----------
-- d. Pihak Ketiga lainnya;----------
4. Akibat hokum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau ---
-- peleburan meliputi:----------
-- a. Hak dan kewajiabn operasi yang digabungkan atau -----
-- dilebur beralih kepada koperasi hasil penggabugan atau -
-- peleburan; dan----------
-- b. Anggota koperasi yang digabung atau dilebur menjadi -
-- -- anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;--
5. Koperasi yang menggabungkan diri pada koperasi lain atau
-- yang melebur diri, secara hukum bubar----------
6. Ketentuan lebih lanjut menggenai penggabungan atau -----
-- peleburan koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran --
-- Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.----------

---------- **BAB XI**----------

**--PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HPUSNYA STATUS BADAN HUKUM-**

----------**Bagian Kesatu**----------

----------**Pembubaran** ----------

----------Pasal 73----------

Pembubaran koperasi dakat dilakukan berdasarkan;----------

-- a. Keputusan rapat anggota;----------

-- b. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir;-----

-- c. Keputusan menteri;----------

----------Pasal 74----------

1. Usulan pembubaran koperasi di ajuakn kepada rapat anggoa

-- oleh pengawas atau anggota yang memiliki paling sedikit

-- 1/5 (satuperlima) jumlah anggota;----------

2. Keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat ----

-- anggota;----------

3. Keputusan pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud ayat

-- (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebgaimana

-- dimaksud dalam pasal 73 huruf (b);----------

4. Pengeurus bertindak sebagai kuasa rapat anggota --------

-- pembubaran koperasi apabila rapat anggota tidak menunjuk

-- pihak yang lainnya;----------

5. Koperasi dinytakan bubar pada saat ditetapkan dalam ----

-- keputusan rapat anggota;----------

6. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberi

-- taukan secara tertulis oleh Kuasa rapat anggota kepada -

-- menteri dan semua kreditor’----------

7. Pembubaran opeasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;--

----------Pasal 75----------

1. Koperasi bubarkarena jangka waktu berdirinya sebgaimna -
-- ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir;---------
2. Mentri dapat memperpanjang jangka waktu berdrinya ------
-- koperasi atas permohonan pengurus setelah diputuskan ---
-- pada rapat anggota;-----------------------------------
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi
-- sebgai mana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam ---
-- jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari ----
-- sebelum jangka waktu berdirinya koperasi berakhir;------
4. Keputusan menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud -
-- pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 --
-- (tigapuluh) hari setelah permohonan diterima;-----------
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ---
-- ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan rapat anggota -------
-- mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi -
-- dianggap sah;berakhir jan------------------------------

----------Pasal 76----------

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:----------------
a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang --
-- telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau---------
b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organiasi dan usahanya

-- selama 2 (dua) ahun berturut-turut.----------

----------**Bagian Kedua**----------

----------**Penyelesaian** ----------

----------Pasal 77----------

1. Untuk menyelesaikan terhadap pembubaran koperasi harus -
-- dibentuk tim penyelesai;----------
2. Tim penyelesai untuk menyelesaian terhadap pembubaran --
-- koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota ----------
-- ditunjukoleh rapat anggota----------
3. Tim penyelesai untuk menyelaikan terhadap pembubaran ---
-- koperasi berdasarkan jangka waktu berdirinya koperasi --
-- ditunjuk oleh rapat anggota;----------
4. Tim penyelesai untuk menyelaikan terhadap pembubaran ---
-- koperasi berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk oleh
-- menteri;----------
5. Tim penyelesai untuk menyelaikan terhadap pembubaran ---
-- koperasi berdasarkan keputusan pengadilan niaga ditunjuk
-- sesui dengan ketentuan yang berlaku;----------
6. Selama proses penyelesaian terhadap pembubaran koperasi
-- tersebut tetap ada dengan status “Koperasi Dalam -------
-- Penyelesaia”;----------
7. Selama dalam proses penyelesaian terhadap pembuaran, --
-- koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hokum,
-- kecuali untuk memperlancar proses penyelesaian;---------

----------Pasal 78----------

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi tetapi koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang haris dibayar, anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau modal penyertaan yang dimiliki;-----

----------Pasal 79----------

Tugas dan fugsi tim penyelesai:----------

1. Menyelesaikan pencatatan dan penyelesaian informasi ----
-- tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas koperasai;-----
2. Memenggil pengawas, pengeurus, kariawan, anggota dan ---
-- pihak lain yang diperlukan, bak sendiri-sendiri maupun -
-- bersama-sama;----------
3. Menyelesikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak -
-- ketiga;----------
4. Membagikan sisa hasil penyelesain kepada anggota;-------
5. Melaksanakan tindakan lainyang perlu dilakukan dalam ---
-- penyelesaian kekayaan;----------
6. Membat berita acara penyelesaian dan laporan kepada ----
-- menteri; dan/atau ----------
7. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita -----
-- Negara Republik Indonesia. ----------

----------Pasal 80----------

Tim penyelesai sebagaimana dimaksuddalam pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksankan

tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79.------

**----------Bagian Ketiga----------**

**----------Tanggungan Anggota----------**

----------Pasal 81----------

1. Bilamana koperasi dibubarkan pada saat penyelesaian ----
-- pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak ------
-- mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban
-- maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai ----
-- anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran ------
-- koperasi wajib diwajibkan menanggung kerugian itu ------
-- masing-masing sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib
-- di koperasi.----------
2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang -----
-- berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang
-- sebelum pembubaran koperasi tidak mampu memenuhi -------
-- kewajibannya sebagaimana  ditentukan dalam pasal ini, --
-- maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, ----
-- sehingga anggota dan mereka yang berhenti sebagai ------
-- anggota dapat dipenuhi.----------
3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau ------
-- kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut
-- hokum yang berlaku.----------

----------Pasal 82----------

1. Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun --
-- buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas ----------
-- persetujuan rapat anggota.----------
2. Jika kekurangan yang diderita oleh koperasi pada akhir -
-- suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana -------
-- cadangan sebagai mana dilksanakan ayat 1, maka rapat ---
-- anggota dapat memutuskan untuk membbnkan sebagian ------
-- kerugian tersebut kepada anggota sebatas simpanan pokok
-- dan simpanan wajib dioperasi.----------

----------Pasal 83----------

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menaggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.----------

**----------Bagian Keempat----------**

**----------Hapusnya Status Badan Hukum----------**

----------Pasal 84----------

Status badan hokum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam berita Negara Republik ---------

**----------BAB XII----------**

**----------SANKSI----------**

----------Pasal 85----------

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran -
-- Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainya yang --
-- berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota

-- berupa;----------

-- a. Peringatan lisan;----------

-- b. Peringatan tertulis;----------

-- c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatan;----------

-- d. Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;----------

-- e. Diajuakan kepengadilan.----------

2. Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota.----------

-- a Pengurus menyampikan teguran lisan;----------

-- b. Pengurus menyampikan surat teguran tertulis pertama;-

-- c. Pengurus menyampikan surat teguran tertulis kedua;---

-- d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk --

-- -- dibuat berita acara,----------

-- e. Dalm hal pemanggilan tidak diindahkan oleh anggota --

-- -- yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan -------

-- -- kewajiban, maka pengurus menerbitkan surat keputusan

-- -- pencabutan status keanggotaan sementara, untuk ------

-- -- diputuskan dalam rapat anggota.----------

-- f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud ----

-- -- huruf d diberi kesempatan untuk membela diri sebalum

-- -- diputuskan dalam rapat anggota.----------

3. Tata cara pengenaan sanksi bagi pengurus;----------

-- a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan --------

-- -- klarifikasi;----------

-- b. Pengawas menyampkan surat teguran pertama,----------

-- c. Pengawas menyampkan surat teguran kedua,----------

-- d. Pengaws memanggi pengurus yang bersangkutan untuk ---

-- -- dibuat berita acara,--------------------------------

-- e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan ---

-- -- oleh pengurus dan bukti pengurus melanggar etentuan -

-- -- Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga  dan/atau -

-- -- peraturan peraturan lainnya maka pengawas menerbitkan

-- -- surat keputusan pemberhentian sementara pengurus ----

-- -- untuk keputusan dalam rapat anggota.-----------------

-- f. Pengeurus yang diberhentikan sementara sebagaimana --

-- -- dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri

-- -- sebelum diputuskan dalam rapat anggota.--------------

4. Tata cara pengenaan sanksi bagi pengawas;---------------

--  a Perwakilan anggota yang menyampakan teguran lisan ---

-- -- kepada pengawas ang melanggar ketentuan Anggaran ----

-- -- Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan -

-- -- lainnya;-----------------------------------------------

-- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran -------

-- -- tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.----------

-- c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan ---

-- -- oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan ------

-- -- anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan/atau --

-- -- peraturan lainnya, perwakilan anggota meminta -------

-- -- pengurus untuk menyelenggarakan rapat anggota luar --

-- -- biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang --

-- -- bersangkutan.----------

-- d. Pengawas yang erkena sanksi sebagaimana huruf c -----

-- -- diberi kesempatan untuk membela diri sebelum --------

-- -- diputuskan dalam rapat anggota luar bisa.------------

5. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam ----

-- Anggaran Rumah Tangga.----------

**----------BAB XIII----------**

**----------KETENTUAN PENUTUP----------**

**----------Bagian Kesatu----------**

**----------Umum ----------**

----------Pasal 86----------

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah -

-- Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah kopersi

-- berdiri.----------

2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal -

-- sebagai bagian dari system pengendalian intern.---------

**----------Bagian Kedua----------**

**-------Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus----------**

----------Pasal 87----------

Rapat anggota menetapkan anggaran rumah tangga dan atau peraturan khusus, yang memuat perturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;----------

Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------

-Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :---------

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang --------

-- diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai -

-- dengan identitas dan keterangan-keterangan yang --------

-- sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;----------

2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris ---

-- adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah ----

-- dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh ----

-- Instansi yang Berwenang;--------------------------------

Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dansaksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;--------------

------------------- **PERATURAN PENUTUP** --------------------

-------------------------- **Pasal 88** ----------------------

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -- ---

-- dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---

-- Pembina.- ------------------------------------------

2. Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini mengenai --

-- tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas --

-- untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, -------

-- Pengurus dan Pengawas koperasi dengan susunan sebagai -
--- berikut :----------

-- **P E N G U R U S** : ----------

-- **Ketua** : **Tuan SUPRIYONO, tersebut----------**

-- **Wakil Ketua** : **Tuan LILIK JARWANTO , tersebut ------**

-- **Sekretaris** 1 : **Nyonya WAHYU NOVIYANI, tersebut**-- ---

-- **Sekretaris** 2 ; **Tuan ARIF BAYU UTAMA ,tersebut-----**

-- **Bendahara** : **Tuan JOKO PRAYITNO, Tersebut --------**

-- **P E N G A W A S** : ---------- ---

-- **Ketua** : ----------

-- **Tuan MULYONO** lahir di Wonogiri pada tanggal delapan ----
-- Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan (06--
-- 08-1968) Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat -
-- tinggal di Sukoharjo Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
-- 006, Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau ,Kabupaten -
-- Bengkulu utara Provinsi Bengkulu Pemegang Kartu Tanda
-- Penduduk Nomor: **1703140808680005**.- ----------

-- **Anggota** : ----------

1. **Tuan TUKIRAN** , lahir di Wonogiri pada tanggal --- --
-- lima belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh --
-- lima (15-12-1965) Warga Negara Indonesia, ------ ------
-- Petani/Pekebun bertempat tinggal di Sukoharjo Rukun ---
-- Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Air Petai Kecamatan

-- Putri Hijau,Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi -- ------
-- Bengkulu Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --------
-- **1703140512650001**.- ----------
2. **Tuan MUHARI** , lahir di Rembang pada tanggal dua belas
-- Desember seribu sembilanr ratus lima puluh enam (12-12--
-- 1956) Warga Negara Indonesia, petani/pekebun bertempat
-- tinggal di jalan teratai Rukun Tetangga 001, Rukun ----
-- Warga 006 Desa Air Petai , Kecamatan putri hijau ------
-- Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu -------- ---
-- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -- : ------------
-- **1703141212560001**.- ----------
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran - identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta tersebut.- ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

Dibuat sebagai minuta dan disempurnakan di Bengkulu Utara pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:----------

1. **Nyonya DIAN ASRININGTIAS**, lahir di Bengkulu pada ------
-- tanggal 13-10-1996 (tiga belas Oktober seribu Sembilan
-- ratus Sembilan puluh enam ), Wiraswasta, ------ ----- --

-- bertempat tinggal di Jalan Glatik, Rukun Tetangga 003, -
-- Rukun Warga 001, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ketahun, -
-- Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pemegang --
-- Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----- ----- ----------
-- 1703125310960002.----------

2. Tuan **MUH SAHRONI**, lahir di Pagar Alam pada tanggal -- --
-- dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh -- --
-- delapan (12-05-1988), Petani, bertempat tinggal di Dusun
-- Mulya, Rukun tetengga 010, Desa Air Muring, Kecamatan --
-- Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Porvinsi -------
-- Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ------
-- **1703141205880001**.- ----------

Keduanya pegawai Notaris, sabagai saksi-saksi Surat akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera sesudah itu ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.- ----------

-Dilangsungkan tanpa dengan pergantian.----------

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

Notaris di Bengkulu Utara




PEBRIANA AGUNG K P S.H.,M.Kn.